TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp *Rol N°2027-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 20, reclama doña Vaitiare Silemne Malermo Mazzo, candidata a Concejala por la comuna de Santa Cruz y Administradora Electoral, en contra de la Resolución Final N°S005109-2025, de quince de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-1152-2025-SCGFE, que impone a la reclamante una multa de 6 (seis) unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su propia candidatura correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2024 y solicita que se la deje sin efecto o se la rebaje;

2°) Que la reclamante funda su reclamación en que no realizó campaña electoral, porque su candidatura fue únicamente de carácter vecinal, por lo que no recibió aportes ni realizó gastos de ninguna naturaleza;

3°) Que conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley).

El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "*será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente*";

4°) Que, consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a fojas 9); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) fueron notificados el día veintidós del mismo mes y año (foja 4) y que la cuenta no fue presentada, ni aun fuera de plazo, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos;

5°) Que, la omisión de la cuenta impide al Servicio Electoral ejercer el control del financiamiento de la

candidatura que la ley le encomienda, finalidad que explica que la obligación rija aun cuando ésta esté sin ingresos ni gastos;

6°) Que, para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) Que este Tribunal advierte que el Servicio Electoral, en la resolución impugnada, considera que el hecho de no contestar los cargos formulados en el procedimiento sancionatorio constituye una circunstancia desfavorable que influye en la determinación de la cuantía de la sanción aplicada. Al respecto, cabe precisar que dicha circunstancia obedece al ejercicio de una facultad del administrado, por lo que no puede ser ponderada, en los hechos, como un elemento que determine la aplicación de una multa mayor;

8°) Que, sin perjuicio de lo anterior, la multa de seis unidades tributarias mensuales aplicada en la resolución reclamada, se sitúa en el margen inferior -que no es el mínimo- del rango legal y guarda proporción con la cantidad de electores habilitados de la comuna de Santa Cruz, que elige seis concejales y con la ausencia de reiteración, de modo que, no habiéndose presentado la cuenta en momento alguno, no concurre antecedente que justifique aplicar el mínimo legal previsto para este tipo de candidaturas de cinco unidades tributarias mensuales sino una de seis de estas mismas unidades por tratarse de una cuenta de ingresos y gastos no presentada nunca.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se rechaza*** la reclamación interpuesta a fojas 20 por doña Vaitiare Silemne Malermo Mazzo, candidata a Concejala por la comuna de Santa Cruz y Administradora Electoral, en contra de la Resolución Final N°S005109-2025, de quince de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2027-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2027-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

31A5929D-FAD8-43C2-AE4D-2C875831065B
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.